



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/26/2019
מס' בקשה: 6/416/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים: (המשיבים)	1	שלמה סעידה
	2	שרית סעידה באמצעות ב"כ: עו"ד דוד סולטן

נגד

הנתבעים: (המבקשים)	1	מנחם מאיר ראקוב
	2	שרה ראקוב

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד לביצועו של פסק דין שניתן בתאריך כ"ג בסיון תשע"ט (26.6.2019), (להלן – "הבקשה").

הרקע הרלבנטי לבקשה

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב יהודה הנשיא 80 אלעד, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 26.6.2006, והידוע כחלקה 92 בגוש 5758 (להלן – "הבית המשותף").

2. הבית המשותף מורכב מעשרה מבנים הכוללים 91 יחידות, תשעה מבנים המורכבים מארבע קומות, וחדר שנאים. לבית תקנון מוסכם מתאריך 26.6.2006 (להלן – "התקנון המוסכם").

3. התובעים, שלמה סעידה ושרי סעידה, הם הבעלים של דירה הידוע כתת חלקה 75, הנמצאת במבנה מספר 8, בקומת הקרקע של הבית המשותף (להלן – "התובעים").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/26/2019
מס' בקשה: 6/416/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. הנתבעים, מנחם מאיר ראקוב ושרה ראקוב, הם הבעלים של תת חלקה מספר 77, הנמצאת במבנה מספר 8, בקומה הראשונה של הבית המשותף (להלן - "הנתבעים").

5. במסגרת התביעה, טענו התובעים כי יש להורות על סילוק ידם של הנתבעים מבנייה שביצעו בניגוד לדין ברכוש המשותף, ולחלופין להורות על תשלומי איזון. בכתב ההגנה טענו הנתבעים, בין השאר כי התביעה לסילוק יד הקדימה את זמנה משום שהנתבעים "החלו מזה זמן בהליך קבלת היתר בניה לשטח נשוא תביעה זו" (סעיף 2 לכתב ההגנה מתאריך 29.4.2019).

6. בתאריך 26.6.2019 התקיים דיון במעמד הצדדים ובמסגרתו הגיעו הצדדים להסכמות. בסופו של הדיון, ניתן פסק דין במעמד הצדדים על בסיס הסכמות הצדדים (להלן - "פסק הדין").
בסעיף 9 לפסק הדין, נקבע כי:
"ככל שבתוך 3 שנים מהיום, לא יינתן היתר בניה, מתחייבים הנתבעים להשיב המצב לקדמותו במלואו, ולסלק ידם מהחלל מתחת לקרקע."

7. בתאריך 23.6.2022 הגישו הנתבעים את הבקשה שבכותרת ובהמשך להחלטתי, בתאריך 29.6.2022 צורף גם תצהיר לתמיכה בבקשתם בחתימת הנתבע 1.

8. בתאריך 14.7.2022 הגישו התובעים את תגובתם לבקשת הנתבעים. להלן תמצית טענות הצדדים.

תמצית טענות הנתבעים (המבקשים)

9. הנתבעים ביצעו את כל המוטל עליהם, אך עדיין לא הושלם התהליך וזאת מפני שתי סיבות עיקריות שאינן בשליטתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/26/2019
מס' בקשה: 6/416/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. ראשית, וירוס הקורונה גרם לסגרים רבים ועיריית אלעד הייתה סגורה תקופות ארוכות וגם בזמנים שהעירייה פעלה, רבים מהעובדים שהו בבידוד ועקב כך נעצרה ההתקדמות לקראת היתרי הבניה.

11. שנית, האחראי על התב"ע בעיריית אלעד הועבר מתפקידו והתפקיד לא אויש מחדש למעלה משנה. הנתבעים פנו לעיריית אלעד מספר פעמים בנושא ונפגשו עם גורמים בכירים רלוונטיים וגם עם ראש העיר, אך ללא הצלחה. בעניין זה אף הוגשה למבקר המדינה תלונה מטעם המבקשים.

12. בנסיבות אלו, מבקשים הנתבעים ארכה בת שנתיים לפחות לצורך ביצוע פסק הדין. (במאמר מוסגר יצוין כי בתצהיר שצורף לבקשה, התבקשה ארכה בת שלוש שנים).

תמצית טענות התובעים (המשיבים)

13. התובעים מתנגדים לבקשת הנתבעים וטוענים כי הנתבעים לא הגישו כל בקשה להיתר ולא נערכה כל בקשה להיתר מטעמם.

14. הנתבעים צירפו אסמכתאות של תכנית בניין עיר ואמירה עמומה של האדריכלית מטעמם בלי לפרט מה נעשה כדי לקדם את קבלת היתר הבנייה.

15. לאחר בדיקת הבקשות לבניה שהוגשו בחלקה המדוברת, שמם של הנתבעים לא נמצא כלל בין מי שהגישו בקשות לבנייה.

16. פסק הדין ניתן על בסיס הסכמות הצדדים ולא ניתנה בו כל התייחסות לאפשרות למתן אורכה בסוף התקפה.

17. הנתבעים לא יכולים לתלות מחדליהם במגפת הקורונה, זו החלה כשמונה חודשים לאחר מועד מתן פסק הדין. נוסף לכך, למעלה משלוש שנים הנתבעים מחזיקים בחלקים ברכוש המשותף ועושים בו כמנהג בעלים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/26/2019
מס' בקשה: 6/416/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. הנתבעים לא הסבירו מדוע הם זקוקים לשנתיים נוספות ומה אפשר לעשות בפרק הזמן המבוקש, לפיכך, נראה כי הארכת המועד המבוקשת, לא תסייע לנתבעים ועל כן, יש לדחות את הבקשה.

דיון והכרעה

19. כלל ידוע הוא כשסיים בית המשפט את מלאכתו במתן פסק דין, קם הוא מכסאו, ומשכך הדרך היחידה לשנות, להוסיף או להבהיר את פסק הדין היא על ידי פניה של ראש ההוצאה לפועל בדרך הקבועה בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. או בדרך של תיקון טעות לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 פרט לכך, אין בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט, אחרי שנתן את פסק הדין, להוסיף הוראות, הבהרות, תיקונים, או פירושים לפסק דינו [ע"א 498/89 קאסם מחמד אבו-חסן נ' בעלי 120 חלקים ואחרים (נבו 04.10.1994); ע"א 3459/94 I.P. Enterprises Inc. נ' מילוזן בע"מ, נב(1) 273 (1998); בג"ץ 1154/06 שמואל לס נ' ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים (נבו 13.09.2006)].

20. עיקרון סופיות הדיון, הוא עיקרון על בשיטת משפטנו, כך בשעה שניתן פסק דין, אין הערכאה שנתנה אותו, רשאית עוד לדון בו. מרגע שניתן פסק דין, קם מחסום, המונע כל התדיינות נוספת בנושא או בשאלה שהוכרעה במסגרתו. כל עוד פסק הדין עומד על כנו, מחייב הוא את הצדדים לו ביחס לכל קביעה עובדתית או משפטית הכלולה בו ואיש מהם לא יכול להעלות, במסגרת התדיינות אחרת ביניהם, טענה העומדת בסתירה לקביעה זו [ע"א 9551/04 אספן בניה ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל, בפסקה 13 (נבו 12.10.2009)].

21. אלא שלעיקרון יסוד זה, יש חריג מצומצם (מלבד החריגים שהוזכרו לעיל), יציר הפסיקה, במסגרתו לבית המשפט קיימת סמכות טבועה להאריך מועדים שנקבעו בפסק דין. חריג מצומצם זה מיועד למקרים יוצאי דופן שבהם עמידה על מועדים שנקבעו בפסק דין תוביל לתוצאה שקשה להשלים עימה וכדי למנוע אי צדק משווע. [ד"נ 22/73 בן שחר נ' מחלב, פ"ד כח (2) 89; רע"א 1233/91 אהרון ג'רבי נ' הרצל בן דוד, מה(5) 661 (1991); רע"א 7950/04 מלון עדי אילת בע"מ נ' בנק לפיתוח התעשייה לישראל בע"מ (נבו 05.09.2004) (להלן-פס"ד עדי אילת)]; ע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/26/2019
מס' בקשה: 6/416/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

230/87 יצחק שקולניק נ' יגאל זכאי פ"ד מו (3) 279, 285-286; רע"א 4088/14 סנא בדיר נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקאות יג-כ' (נבו 02.07.2014); בג"ץ 8887/06 יוסף מוסא עבד א-ראזק אל-נאבות נ' שר הביטחון, פסקה 11 (נבו 25.03.2012).

22. מקרים חריגים כאמור, הם לדוגמה, שמתקיימות נסיבות שאינן בשליטת החייב לבצע את פסק הדין המונעות ממנו לקיים את פסק הדין בזמנו [בר"מ 10823/07 נור סטאר בע"מ נ' עמותת "פעולה ירוקה" (נבו 30.12.2007) (להלן- "נור סטאר")].

23. הסיבה שיש להשתמש בסמכות זו, רק במקרים מיוחדים ונדירים היא שהארכת מועד לביצוע פסק דין, עלולה לפגוע בערכים שונים, כגון: ההסתמכות של מי מהצדדים וסופיות הדיון. כאשר מדובר באכיפת פסקי דין בנושא מקרקעין ובפרט, תכנון ובנייה, נקבע לא פעם כי אכיפתם חיונית לשם הגנה על שלטון החוק ועל הסדר הציבורי (בג"ץ 2297/15 חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד נ' שר הביטחון, פסקה 12 (נבו 28.01.2019) (להלן-פס"ד "חאפז מחמוד").

24. לא למותר לציין את השוני בין פסק דין שניתן על בסיס הסכמות הצדדים לפסק דין שאינו כזה. בפסק דין שניתן על בסיס הסכמות הצדדים, ממוזגות שתי תכונות – אחת, של ההסכם והשנייה, של פסק דין [רע"א 2919/01 דניאל אושרוביץ נ' יעל ליפה (פריד), נה(5) 592, 597 (2001)].

25. לכן, בית המשפט ייטה לדון ולהאריך מועד ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה רק במקרים נדירים, ו"כל עוד לא בוטל פסק הדין שניתן בהסכמה – הוא שריר וקיים, ובית המשפט יפתחו במקרים נדירים שבהם חל שינוי מהותי בנסיבות היוצר בעליל מצב של אי-צדק" (נור סטאר לעיל בפסקה 12).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/26/2019
מס' בקשה: 6/416/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ובמיושם לענייננו

26. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, החלטתי לקבל את עמדת התובעים ולדחות את בקשת הנתבעים, להלן נימוקיי.

27. בסעיף 9 לפסק הדין, הסכימו הצדדים לתקופת זמן של שלוש שנים ללא אפשרות למתן אורכה נוספת, וכך פרק הזמן לביצוע פסק הדין היה ברור ומפורש [רע"א 5917/17 רפאל אפרגאן נ' דני טורצ'ין, בפסקה 3 (נבו 25.07.2017)]. אם אקבל את בקשת הנתבעים, תהיה זו הפרה יסודית של ההסכם ביניהם, אשר תגרום לכך שביצוע פסק הדין יידחה למועד של למעלה מחמש שנים מיום קבלתו ושל שנתיים לאחר המועד המקורי שנקבע לביצועו. בהתאם למדיניות הפסיקה, תוצאה זו אינה עולה בקנה אחד עם הצורך לקיים פסקי דין חלוטים, והיא מפרה את האיזון בין זכויות הצדדים שערך בית המשפט בפסק הדין (פסק דין **חאפז מחמוד** לעיל).

28. יש לתת חשיבות לתוכן ההסכם שניתן לו תוקף של פסק דין ולמועדים הקבועים בו. בפס"ד **עדי אילת** לעיל, נקבע כי "**הואיל והדחייה המבוקשת היא של חודשיים ולא של ימים אחדים, לא ניתן לכאורה לומר כי עמידת המשיב על קיום החיוב במועד מהווה חוסר תום לב**" כך שבמקרה שלפניי, כאשר הדחייה המבוקשת היא של לפחות שנתיים, על אחת כמה וכמה, שאין הצדקה לאפשר זאת. שכן "**אם המבקש לא היה משוכנע בעת חתימת ההסכם כי יוכל לעמוד בתשלום במועד, אזי היה עליו להימנע מלהתחייב לכך**" (פס"ד **עדי אילת** לעיל, בפסקה 3). מה עוד שבעיניי, בקשת הנתבעים לאורכה של שנתיים נוספות (או של שלוש שנים נוספות לפי סעיף 2 לתצהיר הנתבע 1) אינה מידתית, כלומר, הנתבעים מבקשים לקבל יותר ממחצית מהזמן הקבוע בפסק הדין שעליו הסכימו הצדדים.

29. מקובלת עלי טענת התובעים לפיה הנתבעים לא פירטו באיזה שלב הם נמצאים בתהליך לקבלת היתר הבנייה, כלומר, אי אפשר להבין מבקשתם האם הם נמצאים בשלבים התחלתיים בלבד או בשלבים הסופיים. בנוסף לכך, הנתבעים לא הסבירו בבקשתם כיצד שנתיים נוספות יסייעו להם להתקדם בנושא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/26/2019
מס' בקשה: 6/416/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. גם אם אקבל את טענת הנתבעים שמגפת הקורונה עיכבה את עבודות העירייה בנושאים רבים, לרבות בנושא מתן היתרי בנייה שלנתבעים לא הייתה שליטה עליהם, הרי שמגפת הקורונה החלה בישראל בחודש פברואר 2020, כ - 8 חודשים לאחר מתן פסק הדין. אין זה סביר לומר כי מגפת הקורונה היא זו שהשפיעה על סיכוי הנתבעים להשיג את ההיתר המבוקש. אין ספק שגם במהלך מגפת הקורונה עיריית אלעד (וגם שאר הרשויות המקומיות) המשיכה בפעולותיה כך שניתנו אישורים והיתרי בנייה. אומנם ייתכן שנוצר עיכוב בפעולות שונות, אך לא לתקופה בת למעלה משלוש שנים כנטען. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שבסעיף 2 לכתב הגנתם שהוגש בתאריך 29.4.2019, טענו הנתבעים כי הם החלו זה זמן בהליך קבלת ההיתר, לרבות פגישות עם הגורמים המקצועיים, מולם התקיים "מעין pre-ruling, להגשת הבקשות המתאימות ואף החלו בביצוע עפ"י הנחיות הגורמים המקצועיים בעירייה".

31. מעיון במסמכי הבקשה עולה שההתכתבות המוקדמת ביותר, לאחר פסק הדין, לניסיון לקבלת ההיתר היא התכתבות בדוא"ל עם שי נתן, מנכ"ל עיריית אלעד, מתאריך 22.12.2021. כלומר, רק לאחר כשנה וחצי מיום מתן פסק הדין. נוסף לכך, התלונה למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור על הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באלעד הוגשה רק בתאריך 7.6.2022, בעוד גם התלונה למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור על כך שאין אחראי תב"ע בעירייה הוגשה רק בתאריך 17.5.2022. כלומר, התלונות הוגשו כחודש/חודשיים לפני מועד הביצוע שנקבע בפסק הדין.

32. לפיכך, נראה כי במשך הזמן הארוך שהוקצב לנתבעים במסגרת פסק הדין, שניתן כאמור במסגרת הסכמות הצדדים, לא פעלו הנתבעים לשם ביצועו כך שהנתבעים קפאו על שמריהם (צפניה א, יב). לכן, לא שוכנעתי כי הקושי בהשגת היתר הבנייה קשור לנגיף הקורונה או לאחראי תב"ע בעירייה, בהינתן פרק הזמן הארוך שניתן לנתבעים, ולא מצאתי כי בקשתם נמנית על אותם מקרים חריגים ונדירים המצדיקים להאריך את המועד לביצוע פסק הדין.

33. לפני סיום אוסיף כי עיתוי הגשת הבקשה, אף הוא חורף את דינה של הבקשה לשבט, ולא לחסד. אין להתעלם מכך שהבקשה להארכת מועד לביצוע פסק הדין הוגשה רק שלושה ימים לפני המועד האחרון שנקבע לביצוע פסק הדין, ולא נטען כי הייתה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/26/2019
מס' בקשה: 6/416/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

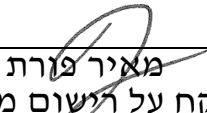
מניעה להגשה מבעוד מועד. אני סבור שהתנהלות זו לוקה בחוסר תום לב, באי-ניקיון כפיים, ובשיהוי כבד, המטים גם הם את הכף, אל עבר דחיית הבקשה [ראו והשוו: רע"פ 1429/19 באסמה מוחמד עלי עיסא נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, בפסקה 5 (נבו 24.02.2019); רע"פ 2517/10 חיים זילבר נ' עיריית ירושלים-מדינת ישראל, בפסקה 1 (נבו 28.03.2010); רע"א 1887/21 יצחק זאדה נ' מעיין פייזק, בפסקה 14 (נבו 17.03.2021)].

סוף דבר

34. לאור האמור לעיל הבקשה נדחית.

35. אשר להוצאות הבקשה - בהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, יש לפסוק בכל החלטה בבקשה את הוצאות הבקשה, זולת אם יש טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. בענייננו, לנוכח המובא לעיל, ובהעדר טעמים מיוחדים במקרה דנן, אני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים, את הוצאות הבקשה בסך כולל של 4,000 ₪, וזאת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא התשלום הוצאות ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / כמקובל.
ניתנה היום, כ"ט תמוז תשפ"ב, 28 יולי 2022, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה